

Digitalize Srl

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZI SOFTWARE DIGITALIZE S.R.L.

Il sottoscritto Tattoo Parlour Milano Di Bianca Matescu

(di seguito, il **"Partner"**)

Indirizzo sede legale: Via dei Tigli

Località: Melegnano

Provincia: MI

C.A.P.: 20077

Cod. Fiscale / Partita IVA: 10611820969

Telefono: 3469419001

Cel: 3895440102

PEC: tattooparlourmilano@pec.it

Mail: tattooparlourmilano10@hotmail.com

Sito Web: https://www.tattooparlourmilano.com/

Rappresentante legale: matescu bianca

Documento di Identità: Carta d'Identità / CA15042HV

Nato il: 30/10/1994
allega]

A: BUZAU

[come da copia del documento di identità in corso di validità che si

chiede l'attivazione del Servizio, come meglio infra definito, a:

Agente: Di Gioia Martina

Con la presente Richiesta di Attivazione dei Servizi Software Digitalize S.r.l.(di seguito, la "Richiesta di Attivazione"), consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di servizi on-line RICHIEDE l'attivazione dei servizi aventi ad oggetto i Servizi/Software di seguito individuati e come meglio definiti nelle Condizioni Generali di Contratto.

Maggiori dettagli relativi alla descrizione dei singoli Servizi sono disponibili alla pagina web: <https://www.aivippro.it/servizi/>

TIPOLOGIA SOFTWARE	DURATA DEL SERVIZIO	NOTE
☒ Software Lead Local B2C 12 MESI 50 chiamate e navigazioni* 5.000 visualizzazioni Valido per le categorie come psicologi, geometri, consulenti finanziari/energetici/di formazione aziendale/impianti depurazione acqua e aria, agenti immobiliari, architetti, studi grafici, web agency	24 mesi	RINNOVO LOCAL + MODIFICHE SITO 20 H (AGGIUNTA DI CALL TO ACTION + POP UP + AGGIUNTA DI UNA PAGINA IN PIU SITO + OTTIMIZZAZIONE SITO) + 1 CAMPAGNA AL MESE X 24 MESI TOTALI 24 ESCLUSO BUDGET

Digitalize Srl

Il costo dei Servizi è pari a: € 6.000,00 (oltre IVA)

Dilazione pagamento:

Totale importo da rateizzare € 6.000,00 + IVA = € 7.320,00 IVA INCLUSA

Entro il: 01/01/0001

24 Rate mensili da € 250,00 + IVA = € 305,00 IVA INCLUSA

Rata 1 € 6.000,00 + IVA = € IVA INCLUSA

Modalità di pagamento:

Con riferimento al pagamento del costo dei Servizi, il Partner dichiara di voler procedere mediante (barrare la casella corrispondente):

A) ☐ Bonifico ☐ Assegno ☐ Altro ☒ Noleggio Operativo 24 Mesi

Coordinate IBAN sulle quali addebitare il Noleggio operativo

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Codice univoco (per fatturazione elettronica)

K	R	R	H	6	B	9
---	---	---	---	---	---	---

Bonifico anticipato n. CRO:

Intestatario conto: Digitalize S.r.l. Banca: Intesa Sanpaolo Filiale n° 4969 IBAN del

c/c da accreditare: IT85 L030 6950 2431 0000 0013 095

Il Partner dichiara sin d'ora che, nel caso in cui non sia possibile procedere al pagamento del costo dei Servizi mediante la modalità "Noleggio operativo", intende avvalersi della modalità di pagamento "Bonifico" prevista alla lettera A).

Dichiarazioni del Partner:

Il Partner, sottoscrivendo la presente Richiesta di Attivazione, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aver letto attentamente e di accettare integralmente e senza eccezioni le Condizioni Generali di Contratto e le condizioni particolari economiche relative ai Servizi;
- di essere stato informato prima della sottoscrizione della presente Richiesta circa i dettagli relativi all'erogazione e alle funzionalità dei Servizi, che dichiara di conoscere;
- di essere consapevole che il contratto è composto dalla presente Richiesta di Attivazione nella quale vengono individuate le condizioni economiche concordate e la durata dei singoli Servizi, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall'Allegato tecnico "A" consegnato al Partner in fase di sottoscrizione e/o da qualsiasi successiva comunicazione o accordo di modifica dei termini dei predetti documenti;
- di aver personalmente compilato la presente Richiesta di Attivazione dei Servizi;
- di aver correttamente compreso la funzionalità, l'oggetto, le caratteristiche e le finalità del Servizio Digitalize prescelto.

Luogo e data

Gallarate 02/10/2024

Partner (Timbro e Firma)

☒ Accettazione Firma Elettronica apposta da - matescu bianca -
con Indirizzo ip - 151.30.187.164:60018 - In data e ora - 02/10/2024
11:04:39

Con particolare riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative ai Servizi nonché alle condizioni particolari economiche contenute nella presente Richiesta di Attivazione dei Servizi, il Partner dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le disposizioni di cui alle clausole previste ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto allegata: 2.5 Forma scritta; 3.4 Ritardo nella strategia per inadempimento del Partner; 3.5 Implementazione della strategia; 4.2. Modalità di pagamento - addebito costi in caso SDD; 4.4 Alternatività delle modalità di pagamento; 4.5 Facoltà di concedere rateazioni in favore del Partner; 4.6. Decadenza dal beneficio del termine del Partner; 4.7. Deroga all'art.1460 c.c.; 5.4 Applicabilità condizioni contrattuali in caso di mancato perfezionamento del noleggio operativo 5.5 Responsabilità Digitalize - noleggio operativo; 6.1 Rinnovo automatico del Contratto; 6.3 Facoltà di recesso Digitalize; 7 Variazione dei Servizi; 8.2 Obbligazione di mezzi; 8.4 Altre garanzie; 8.5 Limitazione di Responsabilità; 9.2 Sospensione dei Servizi; 9.3 Clausola risolutiva espressa; 9.4 Penale - Decadenza dal beneficio del termine dal beneficio del termine del Partner; 9.5 Diritto a trattenere somme; 9.6 Maggior Danno; 9.7 Limitazione di Responsabilità; 9.8 Limitazione di Responsabilità; 9.9 Manleva del Partner; 9.10 Limitazione di Responsabilità; 11.1 Denuncia dei Vizi; 11.2 Limiti; 12.14 Manleva del Partner; 13.5 Cessione del Contratto; 14.1 Legge applicabile; 14.2 Foro Esclusivo.

Luogo e data

Gallarate 02/10/2024

Partner (Timbro e Firma)

☒ Accettazione Firma Elettronica apposta da - matescu bianca -
con Indirizzo ip - 151.30.187.164:60018 - In data e ora - 02/10/2024
11:04:39

Digitalize Srl

Elenco Documenti Allegati: All. 01 - Condizioni Generali di Contratto

Elenco Documenti Allegati: All. 01 – Condizioni Generali di Contratto ALLEGATO 1 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 1.1. Digitalize S.r.l. (di seguito, "Digitalize") fornisce al Partner il servizio/software meglio individuato nell'Allegato tecnico A, allegato al presente contratto, secondo le modalità e le specifiche tecnico-informatiche ivi meglio dettagliati (di seguito, i "Servizi"). Il Partner, con la sottoscrizione della Richiesta di Attivazione si impegna a corrispondere il costo dei Servizi (di seguito, il "Costo del Servizio"), con le modalità di seguito indicate al successivo art. 4. Il Partner dichiara di conoscere ed accettare il Costo del Servizio. 1.2 Il presente contratto si compone della Richiesta di Attivazione, delle Condizioni Generali di Contratto e dell'Allegato A recante l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, il "Contratto"). Art. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI 2.1 Il Contratto disciplina il servizio reso da Digitalize, finalizzato a sviluppare la presenza on-line del Partner e/o alla diffusione e commercializzazione di prodotti e/o servizi di ogni genere del Partner, anche attraverso l'uso della piattaforma pubblicitaria scontilocali.it ove previsto, in ogni caso secondo le specifiche di cui all'Allegato tecnico A. Il Partner è responsabile esclusivo della selezione del Servizio e/o dei Prodotti meglio confacenti alle proprie esigenze commerciali. Ove il Partner intendesse modificare il Servizio e/o il Prodotto prescelto con la Richiesta di Attivazione troverà applicazione il successivo art. 8. 2.2 Tutti i prodotti e i servizi oggetto del contratto sono indicati di seguito genericamente come "Prodotto/i", "Servizio/i" oppure "Prodotti e servizi" o "Prodotti/Servizi"; le condizioni di fornitura e di utilizzo e le caratteristiche tecniche funzionali di ogni singolo servizio offerto da Digitalize sono disponibili nella sezione dedicata ai Servizi all'indirizzo www.aivippro.it/servizi/ e nell'Allegato tecnico "A". 2.3. A seconda delle preferenze espresse dal Partner, il Servizio potrà prevedere: a) la realizzazione di software, web site, mobile site e nell'prestazione dei correlati servizi opzionali, nonché di blog, landing page, piattaforme e-commerce, profili e "app" social network nonché la compilazione di schede sinottiche di Google Local di profili Google+, applicazioni native, funzionali e web. b) servizi di webmarketing quali prestazioni di attività di SEA (Search Engine Advertising) nella forma di attività di gestione di campagne pubblicitarie di link a pagamento su siti e portali; attività di SEO (Search Engine Optimization), nella forma di attività di ottimizzazione della struttura e/o dei contenuti di siti web per un migliore indicizzazione e "posizionamento naturale" nella SERP (Search Engine Results Page) e nei risultati del motore di ricerca nei vari motori di ricerca; attività di SEM (Search Engine Marketing) nella forma di attività svolte per incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un website attraverso i motori di ricerca; realizzazione di campagne pubblicitarie online, banneristica, rete display, remarketing, newsletters e "advertising social network"; c) prestazioni accessorie quali le attività di manutenzione e assistenza tecnica ovvero ogni altra prestazione accessoria concordata per iscritto tra le parti. 2.4 Digitalize potrà modificare, integrare e/o aggiornare l'elenco dei singoli Servizi offerti disponibile alla sezione dedicata ai Servizi all'indirizzo www.aivippro.it/servizi/, fermo restando che ogni successiva variazione degli stessi non avrà effetto nei confronti del Partner a far data dalla sottoscrizione del Contratto. 2.5 Resta inteso che nessun extra, bonus, sconto, gratuità, estensione di servizio, concessione, condizione particolare, garanzia, sono oggetto del Contratto, a meno che gli accordi ad essi riferiti non siano riportati per iscritto e in modo esplicito nel modulo d'ordine sottoscritto dal Partner e nei relativi allegati. Il Partner e/o Digitalize non dovranno rispondere di obbligazioni che non siano state assunte dalle Parti attraverso le modalità sopra descritte. Art. 3 – EROGAZIONE DEI SERVIZI 3.1 Una volta sottoscritto il Contratto, Digitalize potrà, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione, respingere la Richiesta di Attivazione del Partner, liberamente e senza obbligo di motivazione. In tal caso, ogni somma versata dal Partner verrà tempestivamente restituita da Digitalize. Decorso il termine di 15 giorni senza che sia intervenuta alcuna comunicazione di rifiuto da parte di Digitalize la Richiesta di Attivazione del Partner dovrà intendersi accettata da Digitalize. 3.2 Il Partner, una volta intervenuta l'accettazione da parte di Digitalize, avrà diritto ad usufruire dei Servizi di cui all'art. 2 come meglio individuati nell'Allegato Tecnico "A", che Digitalize si impegna a rendere disponibili in favore del Partner, previo pagamento del Costo del Servizio ai sensi del successivo art. 4. Il Costo del Servizio è indicato nella Richiesta di Attivazione di Servizi sottoscritta dal Partner. 3.3 Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Partner verrà contattato da Digitalize per lo svolgimento di un'intervista (di seguito, l'"Intervista"), finalizzata a concordare le caratteristiche tecniche dei Servizi prescelti ed i contenuti indicati dal Partner da pubblicizzare (di seguito, la "Offerta"). L'intervista avverrà mediante compilazione da parte del Partner di apposito questionario, che lo stesso si impegna a completare in maniera veritiera, puntuale e tempestiva. Effettuata l'intervista, Digitalize si impegna a implementare la strategia dalla stessa individuata per la migliore promozione dell'Offerta, fino al termine della durata del Contratto. 3.4 L'avvio dell'implementazione della strategia di promozione dell'Offerta verrà avviata da Digitalize entro e non oltre 90 giorni dal completamento dell'Intervista e dal ricevimento del Materiale da parte del Partner, ove richiesto da Digitalize; resta inteso che in difetto del completamento dell'Intervista o dell'invio del Materiale da parte del Partner, Digitalize non sarà in alcun modo responsabile del ritardo nell'implementazione della strategia di promozione dell'Offerta. 3.5 Resta altresì inteso che la strategia di promozione dell'Offerta verrà implementata da Digitalize secondo le modalità e nei tempi dalla stessa ritenuti opportuni, a proprio insindacabile giudizio; in ogni caso Digitalize dichiara che la predetta strategia sarà finalizzata alla miglior riuscita della promozione dell'Offerta, da svilupparsi nel corso dell'intera durata del Contratto. 3.6 In relazione alla tipologia del servizio prescelto dal Partner, Digitalize fornirà al Partner un pannello di controllo accessibile che, attraverso l'inserimento di credenziali personali appositamente generate, permetterà al Partner il monitoraggio della promozione dell'Offerta. 3.7. In relazione alla tipologia del servizio prescelto dal Partner, Digitalize potrà altresì concedere in licenza d'uso apposito software (il "Software"), il quale – in modalità SAAS (software as a service) – consentirà l'implementazione del Servizio, la rendicontazione dell'attività svolta da Digitalize in favore del Partner secondo il contratto e la verifica dell'avanzamento della lavorazione. Il Partner riceverà le indicazioni per l'installazione del Software nei termini di cui al precedente articolo 3.4. La mancata installazione del Software da parte del Partner non comporterà alcuna sospensione dell'obbligo di versamento del Costo del Servizio. Art. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 4.1 Il pagamento del Costo del Servizio avverrà nei termini indicati nella Richiesta di Attivazione sottoscritta dal Partner. 4.2 Il Partner indica nella Richiesta di Attivazione dei Servizi la modalità di pagamento prescelta tra le seguenti alternative opzioni, da utilizzare secondo le seguenti particolari disposizioni: (i) Carta di Credito: il Partner, in fase di attivazione dei Servizi, si impegna ad eseguire le istruzioni fornite da Digitalize per l'autorizzazione all'addebito del Costo dei Servizi, su carta di credito intestata al Partner. Il Partner si impegna a non revocare l'autorizzazione all'addebito del Costo dei Servizi su carta di credito sino al pagamento integrale dello stesso, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 8; (ii) S.D.D. bancario (Sepa Business to Business Direct Debit): il Partner si impegna a sottoscrivere apposito modulo fornito da Digitalize per l'autorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Digitalize. A tal fine e per quanto occorrer possa, il Partner autorizza l'istituto bancario individuato da Digitalize ad addebitare sul conto corrente indicato dal Partner, nella data di scadenza dell'obbligazione o alla data prorogata d'iniziativa da Digitalize (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Digitalize e contrassegnati con le coordinate su riportate, eventualmente aggiornate d'iniziativa da Digitalize, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l'istituto bancario di inviare la relativa contabile di addebito. Il Partner prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra il Partner e la propria banca, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli bancari e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" sottoscritte tra il Partner e la propria banca, che formano parte integrante del presente Contratto. Per ciascun addebito S.D.D., al Partner verrà addebitata una commissione pari ad € 2,00. Il Partner si impegna a non revocare l'autorizzazione all'addebito S.D.D. sino al termine del Contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8; (iii) Bonifico bancario: il Partner, alla sottoscrizione della Richiesta di Attivazione dei Servizi, effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Digitalize, avendo cura di inviare una copia della distinta di pagamento a mezzo e-mail all'indirizzo pagament@aivippro.it. (iv) Assegno: il Partner, alla sottoscrizione della Richiesta di Attivazione, consegnerà a Digitalize assegno bancario per l'importo del Costo del Servizio intestato a Digitalize S.r.l. (v) Noleggio Operativo: il Partner provvederà al pagamento del Costo del Servizio tramite sottoscrizione di contratto di noleggio operativo con uno degli operatori individuati da Digitalize (di seguito, il "Partner Finanziario"), secondo le modalità di cui al successivo art. 5. 4.3 Digitalize si riserva il diritto di verificare l'effettivo pagamento del Costo del Servizio (i.e. l'incasso effettivo delle somme da parte di Digitalize) da parte del Partner prima di implementare la strategia di promozione dell'Offerta. 4.4 Le modalità di pagamento previste dal Contratto sono alternative tra loro e, nel caso in cui quella indicata dal Partner risulti inutilizzabile (a mero titolo esemplificativo, qualora non sia possibile effettuare procedere con addebito su Carta di Credito ovvero tramite S.D.D. per problematiche del Partner o dell'istituto bancario indicato dal Partner oppure qualora non sia possibile procedere mediante Noleggio Operativo) il Costo del Servizio verrà corrisposto dal Partner mediante Bonifico Bancario ovvero secondo le indicazioni che lo stesso Partner si riserva di fornire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di mancato funzionamento della modalità di pagamento originariamente prescelta e quindi dal mancato addebito del Costo del Servizio. 4.5 Salvo diversa espressa pattuizione contenuta nella Richiesta di Attivazione e salve le ipotesi di cui al successivo art. 5, il Partner si impegna a corrispondere il Costo del Servizio in favore di Digitalize S.r.l. e, in ogni caso, Digitalize si riserva la facoltà di

Digitalize Srl

concedere, a proprio insindacabile giudizio, una dilazione di pagamento del Costo del Servizio, i cui termini verranno comunicati da Digitalize al Partner. 4.6 In caso di dilazione di pagamento, secondo quanto previsto nella Richiesta di Attivazione dei Servizi, Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del Partner dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del Codice civile nonché il diritto di Digitalize di sospendere l'erogazione del Servizio, fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo articolo 8. 4.7 In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1460 del Codice Civile, il Partner non potrà in nessun caso sospendere e/o rifiutare il pagamento del Costo del Servizio.

Digitalize Srl

Art. 5 – NOLEGGIO OPERATIVO 5.1 Nel caso in cui il Partner abbia selezionato quale modalità di pagamento del Costo dei Servizi quella del “Noleggio operativo”, il Partner si impegna a sottoscrivere apposito contratto con il Partner Finanziario individuato da Digitalize nonché a fornire tempestivamente al Partner Finanziario tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di noleggio operativo. 5.2 Il Partner sin da ora autorizza Digitalize al trasferimento, in favore del Partner Finanziario, di tutte le informazioni relative alla Richiesta di Attivazione nonché tutti i dati del Partner forniti dallo stesso e strettamente necessari alla stipulazione del contratto con il Partner Finanziario. 5.3 I termini di pagamento e ogni altra condizione (ivi inclusi rateazioni, agevolazioni e sconti promozionali), relativa al rapporto di noleggio operativo sono disciplinati dal relativo contratto sottoscritto con il Partner Finanziario, a cui si fa rinvio espresso. 5.4 Resta inteso che la modalità di pagamento ‘noleggio operativo’ è subordinata all’approvazione della richiesta del cliente da parte del Partner Finanziario, così che, in caso di mancato perfezionamento del contratto di noleggio operativo con il Partner Finanziario, troveranno esclusiva applicazione le previsioni di cui al presente Contratto, anche con particolare riferimento ai termini e alle condizioni di pagamento del Costo del Servizio. 5.5 Resta altresì inteso che Digitalize non sarà responsabile nei confronti del Partner per il mancato perfezionamento del contratto di noleggio operativo. 5.6. Il mancato perfezionamento del contratto di noleggio operativo per condotte commissive e/o omissive poste in essere dal Partner comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente Contratto con applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 9.4. **Art. 6 – DURATA, DISDETTA E DIRITTO DI RECESSO** 6.1 La durata del Contratto è determinata di comune accordo tra Digitalize ed il Partner, secondo quanto espressamente indicato nella Richiesta di Attivazione e/o comunque secondo le caratteristiche proprie del singolo Servizio selezionato dal Partner. Il Contratto non potrà avere durata superiore a mesi 60 (sessanta), a decorrere dalla accettazione da parte di Digitalize della Richiesta di Attivazione e dal pagamento del Costo del Servizio. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente tra le Parti per un ulteriore periodo pari alla durata originaria, salvo il caso di disdetta da trasmettersi ad opera della parte interessata, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso non inferiore a 90 giorni dalla scadenza del Contratto. Nel caso in cui il Partner abbia stipulato originariamente il contratto di noleggio operativo con il Partner Finanziario per il pagamento del Costo del Servizio, in caso di rinnovo il Partner avrà la facoltà di richiedere la stipula di un nuovo contratto di noleggio operativo con il Partner Finanziario, fermo restando quanto previsto dall’art. 4.5. 6.2 Al termine del Contratto, l’Offerta e gli ulteriori contenuti riferibili al Partner pubblicati sui portali Digitalize verranno rimossi. E’ esclusa ogni responsabilità di Digitalize per ogni eventuale disagio e/o disservizio subito dal Partner in conseguenza dell’interruzione dei Servizi e/o disattivazione dei relativi account, alla scadenza del Contratto. Al termine del Contratto è inoltre onere del Partner di restituire prontamente il Software, ove fornito, mediante apposita richiesta scritta da inviare a Digitalize e volta alla disattivazione della licenza d’uso del Software. Solo una volta disattivata la chiave di licenza d’uso del Software, lo stesso dovrà intendersi riconsegnato ai sensi del Contratto. 6.3 Digitalize potrà recedere liberamente in ogni momento del Contratto attraverso apposita comunicazione da inviarsi con raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata (PEC). Il recesso avrà efficacia decorsi quindici (quindici) giorni dal ricevimento da parte del Partner della comunicazione di cui al paragrafo precedente. In tal caso, il Partner avrà diritto al solo rimborso di quanto eventualmente già versato, a qualunque titolo, in favore di Digitalize, al netto di eventuali spese sostenute da parte di quest’ultima con riferimento alla Richiesta di Attivazione e/o dei Servizi stessi. Resta inteso che, in caso di recesso esercitato nei termini di cui al presente articolo, Digitalize non riconoscerà alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, a cui il Partner rinuncia espressamente sin d’ora. **Art. 7 – VARIAZIONE DEI SERVIZI** 7.1 I Servizi prescelti dal Partner nella Richiesta di Attivazione non possono essere modificati e/o personalizzati successivamente alla sottoscrizione della Richiesta di Attivazione, salvo accordo scritto tra le parti. **Art. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE DI DIGITALIZE** 8.1 Digitalize si impegna ad erogare i Servizi prescelti dal Partner nella Richiesta di Attivazione, per la durata del Contratto. 8.2 L’obbligazione assunta da Digitalize ai sensi del presente Contratto, ove occorrer possa, deve intendersi quale obbligazione di mezzi. 8.3 Digitalize garantisce al Partner di essere dotato dell’esperienza progettuale e tecnica necessaria per eseguire i Servizi nonché di essere titolare e/o avere la disponibilità, di tutti i diritti connessi con i software di base, o, ove essi siano delle opere derivate basate su programmi software di terzi, e di averne la piena disponibilità, ivi espressamente incluso il diritto di utilizzarli, e di farli utilizzare al Partner senza ulteriori oneri aggiuntivi. Digitalize garantisce altresì la tempestiva esecuzione, seppur a proprio insindacabile giudizio, di ogni iniziativa, opera e/o azione, purché prevista nella Richiesta di Attivazione e/o nell’Allegato tecnico “A”, al fine della migliore riuscita della strategia di promozione dell’Offerta. 8.4 Nessun’altra garanzia viene fornita da Digitalize, restando in ogni caso inteso che Digitalize non garantisce l’effettivo raggiungimento degli scopi e degli obiettivi commerciali che il Partner intende perseguire tramite i Servizi. 8.5 Resta inteso che, nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità complessiva di Digitalize, a qualunque titolo, per perdite e danni subiti dal Partner derivanti o connessi all’erogazione dei Servizi e/o comunque al presente Contratto, ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave di Digitalize, è limitata agli ammontari del Costo del Servizio. **Art. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE DEL PARTNER – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** 9.1 Il Partner si impegna: (i) al pagamento del Costo del Servizio secondo le modalità di cui all’art. 4; il Partner si impegna a prestare ogni consenso, autorizzazione, dichiarazione o comunque a porre in essere ogni azione necessaria o anche solo opportuna al fine di consentire il corretto funzionamento della modalità di pagamento individuata, impegnandosi altresì a non revocare alcuna autorizzazione necessaria all’incasso da parte di Digitalize dei pagamenti relativi al Costo del Servizio; (ii) a consegnare a Digitalize il materiale fotografico, testuale nonché tutti i contenuti o le informazioni necessarie all’erogazione del Servizio (di seguito, il “Materiale”) entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell’Intervista e/o comunque dietro semplice richiesta scritta di Digitalize e/o del Partner Finanziario. (iii) a consentire l’accesso a domini, pagine Facebook o altri social network, servizi online quali Google My business, nel caso in cui ciò fosse necessario ai fini dell’erogazione dei Servizi prescelti dal Partner e a non revocare, sospendere, impedire o comunque limitare detto accesso per tutta la durata del Contratto. (iv) a non modificare ovvero a divulgare in ogni modo i codici di accesso forniti da Digitalize per l’utilizzo e l’erogazione dei Servizi e per l’utilizzo del Software durante la durata del Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Digitalize. (v) a rispettare le previsioni di cui al successivo art. 13; (vi) a non concedere in favore di terzi l’utilizzo di Prodotti e/o Servizi forniti da Digitalize; (vii) a scaricare ed installare il Software fornito da Digitalize, ove previsto, nonché a mantenerlo installato per tutta la durata del Contratto, segnalando eventuali malfunzionamenti ovvero necessità di intervento da parte di Digitalize. 9.2 In caso di mancata e/o ritardata consegna del Materiale da parte del Partner o di mancato adempimento agli obblighi di cui al superiore art. 10.1 (iii), Digitalize si riserva il diritto di addebitare al Partner ogni ulteriore spesa di lavorazione necessaria all’erogazione dei Servizi, nonché il diritto di sospendere l’erogazione dei Servizi. 9.3 Qualora il Partner si renda inadempimento ad uno o più dei seguenti obblighi, tutti da considerarsi essenziali ai fini dell’importanza dell’inadempimento: (a) in caso di infruttuoso decorso del termine di cui al paragrafo precedente, ovvero (b) in caso di violazione o ritardato ottemperamento ad uno degli obblighi di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi) e (vii) di cui sopra da parte del Partner, laddove per ‘violazione adempimento’ deve intendersi un ritardo superiore a 5(cinque) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta da parte di Digitalize ovvero (c) nel caso in cui la condotta del Partner, omissiva o commissiva, impedisca l’erogazione, ovvero la prosecuzione, del Servizio, (d) nell’ipotesi di cui al precedente articolo 5.6 le Parti pattuiscono che Digitalize avrà la facoltà di risolvere unilateralmente ed

Digitalize Srl

anticipatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata al Partner. 9.4 In caso si verifichi la risoluzione di diritto nelle ipotesi sopra indicate, il Partner dovrà immediatamente corrispondere, a titolo di penale, qualunque somma risulti maturata a proprio carico, a qualsiasi ragione o causa, con riferimento al Costo del Servizio. Parimenti, nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un pagamento rateale del Costo del Servizio, la risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile invocata da Digitalize al pari del mancato pagamento anche di una sola delle rate convenute comporterà la decadenza del Partner dal beneficio del termine ex art. 1186 del Codice Civile, senza necessità di previa costituzione in mora, con il conseguente obbligo di provvedere all'immediato pagamento, in un'unica soluzione e sempre a titolo di penale, sia di ogni importo già scaduto a suo carico sia del residuo importo ancora dovuto e a scadere, ivi compresi eventuali interessi di mora applicati e spese di recupero sostenute da Digitalize. 9.5 Le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dal Partner resteranno definitivamente acquisite a Digitalize, anche a titolo di penale. 9.6 Resterà fermo il diritto di Digitalize di richiedere il risarcimento del maggior danno, in espressa deroga all'art. 1382 del Codice Civile. 9.7 In ogni caso, Digitalize non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi e/o per la mancata erogazione dei Servizi derivante dall'inadempimento degli obblighi del Partner di cui al presente articolo. 9.8 Resta altresì inteso che il Partner è l'esclusivo responsabile della correttezza e completezza del Materiale nonché di ogni altro contenuto e informazioni fornite a Digitalize con riferimento all'Offerta nonché della corretta erogazione dei propri servizi o della fornitura di propri prodotti e del rispetto degli obblighi assunti nei confronti di parti terze. Digitalize non è responsabile, dunque, per la della veridicità e/o completezza delle informazioni utilizzate o divulgate con riferimento all'Offerta del Partner in violazione di legge o regolamenti pubblici e declina ogni responsabilità circa la corretta esecuzione dell'Offerta del Partner nei confronti di parti terze veicolata attraverso i Servizi offerti da Digitalize. Resta inteso che il Partner garantisce la compatibilità dei Servizi con la propria attività nonché con ogni altro regolamento, legislazione, norma, codice deontologico e/o di condotta, regolamento interno o del gruppo di appartenenza a cui il Partner è soggetto. In caso contrario, Digitalize troverà applicazione il precedente articolo 9.3. e le successive previsioni ove applicabili. 9.9 Il Partner accetta e riconosce di manlevare Digitalize da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'incompletezza, incorrettezza o non veridicità delle informazioni contenute nell'Offerta del Partner veicolata attraverso i Servizi offerti da Digitalize, nonché dell'inadempimento degli obblighi assunti dal Partner, in ragione dell'Offerta, nei confronti di parti terze. 9.10 Il Partner dichiara di essere a conoscenza dei requisiti tecnici necessari per l'utilizzo dei Prodotti e/o Servizi forniti da Digitalize (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Partner dichiara, ove richiesto dal Servizio prescelto ed acquistato, di possedere le credenziali di accesso alla propria pagina web My Google Business). E' esclusa pertanto qualsiasi responsabilità di Digitalize qualora i Prodotti e/o i Servizi da essa forniti al Partner non siano compatibili con le dotazioni tecniche, hardware e software esistenti presso il Partner stesso, con la tipologia di attività prestata dal Partner ovvero con eventuali affiliazioni del Partner a franchising o gruppi imprenditoriali di qualsiasi natura. 9.11 Il Partner sarà responsabile in via esclusiva dei risultati ottenuti tramite l'utilizzo dei Prodotti e/o Servizi forniti dal Partner che non assume alcuna specifica garanzia in ordine ai risultati commerciali perseguiti dal Partner. Art. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI TERMINE/RISOLUZIONE/INVALIDITÀ/RECESSO 10.1 In caso di termine della durata, dichiarata invalidità, risoluzione del Contratto o esercizio del recesso da parte di Digitalize, il Partner si impegna a rimuovere dalle proprie comunicazioni e dal proprio materiale promozionale ogni contenuto, riferimento e/o elemento riferibile a Digitalize, mentre il Partner avrà diritto alla riconsegna del Materiale eventualmente trasmesso a Digitalize. Art. 11 - DENUNCIA DEI VIZI 11.1 A pena di decadenza, il Partner si impegna a denunciare a Digitalize la presenza di eventuali errori e/o vizi e/o difformità dei Servizi prescelti dal Partner entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, mediante raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata (PEC). Decorso infruttuosamente detto termine, Digitalize non sarà tenuta ad intervenire per la modifica e/o rettifica dei Servizi prestati ed il Partner sarà tenuto al pagamento del Costo del Servizio. Ogni eventuale modifica manutenzione e/o assistenza verranno fornite da Digitalize dietro pagamento di un corrispettivo che verrà di volta in volta pattuito tra le parti. 11.2 In caso di tempestiva denuncia da parte del Partner, Digitalize provvederà alla rimozione e/o alla correzione dei vizi denunciati a propria cura e spese. Resta inteso che, in tal caso, Digitalize non riconoscerà alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, a cui il Partner rinuncia espressamente sin d'ora. Art. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 12.1 Le Parti si impegnano a rispettare le leggi in materia di tutela dei dati personali. Il Partner si impegna a mettere a disposizione di Digitalize tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle proprie attività così come previsto dalle leggi o da altri regolamenti pubblici. 12.2 Ai fini del presente Contratto per "Informazioni Riservate" si intende ogni e qualsiasi dato, informazione, materiale, documento di natura commerciale, finanziaria, economica e/o organizzativa relativo a una parte, nonché ogni altro dato o informazione relativo a idee, know-how tecnico o commerciale, modalità di funzionamento della piattaforma scontilocali.it, organizzazione aziendale, strategie di marketing, che venga presentato, comunicato, consegnato o comunque trasmesso con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (scritta, verbale, cartacea, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) da una parte all'altra e qualificata, anche in forma orale, dalla parte che la trasmette come riservata. 12.3 Ciascuna parte si impegna, per tutte le proprie società controllate e/o collegate, nonché per dipendenti, collaboratori e consulenti, a non divulgare, diffondere o rivelare a terzi, né direttamente né indirettamente, neppure per interposta persona, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate che dovesse ricevere dall'altra Parte, impegnandosi altresì a non utilizzarle, sfruttarle o altrimenti disporne in alcun modo, in proprio o tramite terzi, senza prima avere il consenso scritto dell'altra parte. 12.4 Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che le Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte rimangano segrete e non siano divulgate a terzi. 12.5 Ciascuna parte si impegna a comunicare le Informazioni Riservate solo ad un ristretto numero di propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e unicamente per gli scopi di cui al presente Contratto, assumendo su di sé ogni responsabilità in caso di indebita divulgazione. 12.6 Le Informazioni Riservate sono e rimangono di proprietà esclusiva della parte che le ha trasmesse. Ciascuna parte, pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce l'altra parte quale proprietaria esclusiva delle Informazioni Riservate che le ha trasmesse e si impegna sin d'ora a non reclamare mai alcun diritto sulle stesse o su qualsiasi dato, informazione, contenuto, idea dai medesimi derivante; nonché si impegna a cedere all'altra parte ogni e qualsiasi diritto che eventualmente acquisisca in violazione del presente Contratto in relazione alle medesime Informazioni Riservate. 12.7 Salvo quanto previsto sopra, il Partner autorizza espressamente Digitalize a utilizzare le informazioni non riservate relative al Partner per i fini previsti dal presente Contratto nonché per eventuali altri scopi commerciali. 12.8 Ogni diritto di proprietà intellettuale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti sul software, sulle banche dati, sui contenuti) relativo alla piattaforma scontilocali.it, ai contenuti pubblicati relativi all'Offerta del Partner, ai Servizi, ai codici sorgenti (FTP), ai website, mobile site, blog, landing page, piattaforme e-commerce realizzati da Digitalize nell'esecuzione dei Servizi sono di titolarità di Digitalize o di terzi che abbiano concesso a quest'ultima regolare licenza. 12.9 Al Partner è concesso un diritto di uso personale e non esclusivo, finalizzato unicamente a consentire allo stesso di accedere alla piattaforma scontilocali.it e/o di usufruire dei Servizi offerti da Digitalize. 12.10 Digitalize concede la licenza d'uso del Software e/o sito web relativi all'Offerta al Partner, il quale avrà pertanto il diritto di utilizzarli e concederle ai dipendenti, collaboratori, agenti e/o rappresentanti limitatamente agli scopi strettamente connessi all'attività economica esercitata dal Partner, sino al termine di durata del Contratto di cui all'art. 7. 12.11 I Servizi, l'Offerta ed ogni altro contenuto connesso o realizzato nel corso del Contratto, dovranno contenere un link visibile al website di Digitalize caratterizzato da qualità strutturali e grafica. 12.12 Digitalize si riserva di allocare il Materiale nonché ogni documento e/o informazione relativi al Partner e/o all'Offerta su server propri o di proprietà di terzi. Digitalize si impegna, in ogni caso, a garantire la sicurezza, l'inviolabilità e la conservazione dei dati così allocati, secondo le leggi vigenti in materia. 12.13 Il Partner garantisce che qualunque testo, dato, o elemento grafico, immesso nella rete Internet nell'esecuzione dei Servizi forniti da Digitalize e fornito dal Partner stesso oppure inserito all'interno degli spazi di comunicazione on-line eventualmente forniti da Digitalize al Partner (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagine web, My Google Business page, banner o inserzioni nel web o nelle newsletter e-mail, social network), non violi diritti d'autore, brevetti o marchi, contrassegni o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale e pertanto che qualunque materiale di comunicazione immesso nella rete dal Partner è originale, oppure è inserito con l'approvazione scritta del titolare del diritto. È fatto inoltre divieto al Partner di immettere nella rete web dati o a compiere altre attività on line contro la morale e/o l'ordine pubblico e/o qualsiasi legge vigente a protezione della quiete pubblica o privata, la privacy, e i segreti di corrispondenza e di messaggi privati. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, il Partner sarà responsabile anche dell'operato di tutti i propri dipendenti, collaboratori, agenti o rappresentanti che usufruiscono, per suo tramite, dei Servizi e/o Prodotti di Digitalize. 12.14 Resta inteso che il Partner manleverà e manterrà Digitalize indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa od altro onere derivante da una qualsiasi violazione del presente articolo. 12.15 Per tutta la durata del contratto Digitalize potrà direttamente o indirettamente tramite i propri incaricati effettuare ulteriori interviste, verifiche e controlli, sia presso il Partner che on-line, in ordine al corretto uso e disponibilità dei Servizi e/o Prodotti forniti al Partner. Art. 13 - VARIE 13.1 Il presente Contratto annulla e supera qualsiasi accordo, intesa, lettera, minuta o documento di altro genere precedente allo stesso. 13.2 Il Partner dichiara di aver preso visione ed accettato il contenuto del Contratto di Digitalize, siglando il detto documento di modifica, il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto, al fine di conformare queste ultime ad eventuali nuove esigenze e/o offerte commerciali e/o nuovi servizi e/o nuovi strumenti tecnici che possano contribuire a migliorare i Servizi e/o Prodotti di Digitalize. Esclusa la modifica del Contratto, il Partner non potrà in nessun caso comportare alcun onere aggiuntivo per il Partner né un peggioramento delle condizioni rispetto a quelle originariamente accettate dallo stesso. Digitalize si impegna a comunicare tali eventuali modifiche al Partner tramite invio tempestivo di apposita comunicazione. 13.4 Ad eccezione di quanto sopra previsto, ogni altra eventuale modifica del presente Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. 13.5 Il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi da parte del Partner. 13.5 Digitalize è espressamente autorizzato dal Partner a cedere il Contratto ai

Digitalize Srl

Art. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 14.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 14.2 Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla conclusione, interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, sarà demandata alla competenza esclusiva del foro di Milano. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali ("GDPR") Ai fini previsti dal GDPR, e con riferimento ai dati personali di cui Digitalize è entrato o entrerà nella disponibilità in forza del Contratto, con la presente intendiamo informarVi di quanto segue: 1. Titolare del Trattamento è Digitalize S.r.l., con sede legale in (20124) Milano (MI) Corso Buenos Aires, 20 con codice P.IVA e C.F. 03339320123 (di seguito, "Digitalize"). 2. Tipologia di dati trattati: al fine di dare corretta esecuzione al Contratto è per noi necessario raccogliere dati personali che Vi riguardano. Più specificamente, a seconda del Servizio prescelto nella Richiesta di Attivazione, potremo acquisire Vostri dati personali, quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, domicilio); dati di contatto, recapiti telefonici (numero di telefono fisso, email personale, numero di cellulare, e simili), coordinate e dati bancari (conto corrente, IBAN e simili). 3. Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Vostri dati personali è precipuamente finalizzato alla corretta stipula e completa esecuzione del Contratto e all'erogazione dei Servizi. Il trattamento di alcuni Vostri dati personali, inoltre, si rende necessario al fine di adempiere ad obblighi in materia fiscale e contabile e/o ad altri obblighi eventualmente previsti dalla normativa vigente, nonché ai fini statistici circa la funzionalità dei Servizi. 4. Base giuridica del trattamento –Conseguenze del mancato conferimento: il conferimento dei Vostri dati personali è strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione del Contratto e all'erogazione dei Servizi; pertanto il loro mancato conferimento determinerebbe l'impossibilità di svolgere le prestazioni oggetto del Contratto. 5. Comunicazione e diffusione dei dati: i Vostri dati personali, esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al precedente punto 3, potranno essere comunicati a o venire a conoscenza di incaricati del trattamento, quali collaboratori interni e/o esterni, dipendenti, professionisti e/o in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui sia necessario effettuare la comunicazione dei dati per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3 nonché ai fini di cui all'art. 5 per l'eventuale erogazione del noleggio operativo da parte del Partner Finanziario, indicato dal Partner ovvero prescelto da Digitalize. Infine, i Vostri dati personali potranno essere comunicati al nostro consulente contabile e fiscale e ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento di eventuali ulteriori obblighi di legge. Fatto salvo quanto indicato sopra, i Vostri dati personali non formeranno oggetto di diffusione. 6. Trasferimento dei dati all'estero: i Vostri dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e/o verso Paesi terzi solo ove ciò si renda strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto e dell'erogazione del Servizio. 7. Periodo di conservazione dei dati: i Vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il tempo necessario ai fini di produrre e ricavare statistiche sul Servizio e/o sul Contratto funzionali all'operatività di Digitalize. 8. Diritti dell'interessato: in qualità di interessati, avete il diritto di: i. avere la conferma dell'esistenza o meno dei Vostri dati personali e richiedere che tali dati vi vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; ii. chiedere indicazioni e, nel caso, copia; iii. dell'origine e della categoria dei Vostri dati personali; iv. della logica di utilizzo, nel caso le Vostre informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; v. delle finalità e modalità del trattamento; vi. degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; vii. dei soggetti o delle categorie dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; viii. del periodo in cui i Suoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale periodo, quando possibile; ix. dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; x. dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei Suoi dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale; xi. ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l'aggiornamento, la modifica, la rettifica dei Suoi dati non corretti o l'integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avesse interesse; xii. ottenere la cancellazione, il blocco dei Suoi dati e, ove possibile, la trasformazione in forma anonima; xiii. se trattati illecitamente; xiv. se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; xv. in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico; xvi. nel caso in cui Lei si sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad utilizzare i Suoi dati; xvii. in caso ci venga imposto dalla legge; xviii. nel caso in cui siano riferiti a minori. xix. Fermo restando che lo Studio potrà rifiutare di cancellare i Suoi dati nelle ipotesi espressamente previste per legge. xx. ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: xxi. contestazione dell'esattezza dei dati personali, se non ha preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati; xxii. trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; xxiii. esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; xxiv. verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato; xxv. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano che ci ha fornito previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; xxvi. opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte: xxvii. per motivi legittimi e prevalenti connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano; xxviii. al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di marketing e/o profilazione; • proporre reclamo alla competente autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). Voi potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, nonché ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa vigente (artt. 15-22 GDPR), con comunicazione scritta da inviare via email all'indirizzo digitalizesrl@pec.it ovvero tramite lettera raccomandata indirizzata a Digitalize ai recapiti sopra indicati. In caso di esercizio dei diritti sopra menzionati, se necessario e ove possibile (i.e. salvo che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), Digitalize porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Vostri dati personali siano stati eventualmente comunicati nell'esercizio dell'Incarico.